合理人测试

英国侵权法学习指南 | 客观测试与未成年被告

一、基本问题是什么？

判断 breach of duty（违反注意义务）时，法院会问：被告是否达到了具体情境下合理要求的谨慎程度？Reasonable person（合理人）是法律上的评价基准，不是某个具体的人，也不是绝对谨慎的完美人物。

测试是客观的（objective）：被告自己认为安全，不能决定法律结论。但客观不等于忽略事实。所从事的活动、可预见危险和行动时的具体情境，都很重要。

二、被告是未成年人时有什么不同？

在通常的未成年被告情境中，应与处于相同情况下的同龄合理儿童比较。对13岁的被告，应问合理的13岁儿童会达到什么谨慎程度，而不是直接要求其具备成人判断力。

这是因为预见能力与判断力会随年龄发展。但不能只问这个孩子本人是否意识到危险。法院仍然使用客观、与年龄相适应的基准。

三、调整标准不等于免责

儿童也可能低于适用标准；若其他要件成立，仍可承担 negligence 责任。未满18岁并不自动排除请求。反过来，成人标准也不意味着每个儿童在任何情况下都必然过失；仍需分析具体行为与风险。

> 客观测试：把行为与适当的法律基准比较。未成年被告通常采用同龄合理儿童标准。两种情况均须考虑具体情境。

范围：英国 negligence 中的 breach。本指南聚焦转录讨论的年龄调整，不涵盖所有特殊标准，也不讨论刑事责任年龄。

Mullin v Richards

一、事实：用直尺模拟击剑

在 Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304 中，两名15岁的同学兼朋友 Teresa Mullin 和 Heidi Richards 用塑料直尺玩模拟击剑。一把直尺折断，碎片进入 Teresa 的右眼，导致该眼丧失有效视力。

一审认定 Heidi 存在 negligence，但因 Teresa 也有 contributory negligence（受害人过失），将赔偿减少 50%。Heidi 提起上诉。针对地方教育机关的请求已被驳回；该部分在本次上诉中未被挑战。

二、正确的比较对象

上诉法院问的是：处于 Heidi 情境下，一个通常谨慎、合理的15岁女学生会认识到什么？法院没有直接套用成人预见能力，也没有把 Heidi 本人的主观看法作为决定因素。

这种直尺游戏在学校很常见。证据没有证明存在女孩们已知的既往伤害、警告或禁令。也不能仅因直尺折断，就推断她们使用了过度力量。

三、谁胜诉？为什么？

Heidi Richards 上诉成功。法院作出对她有利的判决。根据本案事实与证据，没有充分依据认定，同龄合理儿童应预见该游戏存在显著的受伤风险。

结论不是“儿童从不负有注意义务”，也不是“只要有人受伤，就必须有人赔偿”。该案说明：应从事前角度，用客观、适龄的标准评价风险。

> 不要从伤害结果倒推过失。直尺折断本身，既不能证明危险用力，也不能证明合理的15岁儿童事前应当预见什么。

判决作于1997年11月6日，收录于 [1998] 1 WLR 1304。转录声称折断和受伤显然很可能发生，这不符合上诉法院对证据的认定。

年龄、情境与经验不足

一、年龄不是机械递减表

年龄较大的儿童可能被期待具有更多预见能力。在某些情况下，青少年的合理谨慎程度可能接近成人。但不存在“17岁自动等于18岁”的固定规则，也不是到了16或17岁就自动取消适龄分析。

应问：处于具体情境的同龄合理儿童会理解什么？不要为距离成年还差几年编造百分比折扣。Mullin 认可的思路，并不任意指定一个适用于所有情境的成人预见能力年龄。

二、虚构变体：证据改变了

变体A：在类似游戏前，学生被明确告知直尺可能碎裂并伤及眼睛。适龄评价必须考虑这一警告。
变体B：学生使用明显有裂纹的直尺，并用力朝同学面部击打。这不同于 Mullin 接受的事实，可能支持 breach 的判断。

这些变体都不自动证明责任。法院仍须检查实际证据、义务、适用标准、因果关系与损害。活动常见，并不必然说明它安全或符合法律要求。

三、对比：单纯缺乏经验

转录提到的 Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691 涉及一名学车者，她在驾驶时弄伤了教她开车的朋友。多数法官适用合理胜任、经验充足的驾驶员标准，没有因为她是初学者就降低标准。

教车的原告上诉成功，但多数法官因其自身共同过失将赔偿减少50%。知道她是初学者，并不自动消灭其请求。不能把儿童的年龄调整扩展成所有活动中经验不足的一般免责理由。

> 区分三点：年龄可能影响适当基准；单纯经验不足不一定降低标准；证据和具体情境决定行为是否达到标准。

直尺变体均为虚构。Nettleship 仅作简要对比，并非全面说明未成年人从事特殊活动时的所有注意标准。

理解与自测

1. “客观”意味着事实无关紧要吗？
答案： 不是。客观意味着适用法律基准，而非让被告个人信念决定结论。具体情境仍然重要。

2. 13岁被告通常与谁比较？
答案： 与处于相关情境的合理13岁儿童比较，而不是直接与合理成人比较。

3. “我没有看出危险”就能结束分析吗？
答案： 不能。应问同龄合理儿童应当认识到什么，而不只是这个孩子实际想到了什么。

4. Mullin v Richards 中谁胜诉？
答案： Heidi Richards 上诉成功。证据不足以认定，相关的合理15岁儿童应预见该游戏存在显著的受伤风险。

5. 17岁的人会自动适用成人标准吗？
答案： 不会。某些风险下要求可能相近，但不存在取代适龄分析的自动等同规则。

6. 如果事前明确警告了眼部伤害风险呢？
答案： 这改变了评价可预见危险的证据。应分析同龄合理儿童会如何理解警告并作出反应。

7. 为什么 Nettleship 是有用的对比？
答案： 学车者缺乏经验，并未降低驾驶标准。儿童年龄调整不等于任何人都可因经验不足而要求降低标准。

> 答题顺序：确定被告、年龄和活动 → 确立相关义务 → 选择适当基准 → 根据事前证据分析可预见风险 → 解释有无 breach → 检查其他构成要件。

资料来源

根据所提供 Law Academy 转录整理，修正客观性、年龄及 Mullin 案结果的表述。判决原文：Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304; [1997] EWCA Civ 2662; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. 对学校机关的裁判与 Heidi 的上诉应区分。虚构变体已标明。